

1502831-20.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd. Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502831-20.2021.8.26.0548 controle:2021/000970

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2243673/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 20102038 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 5616/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2243673 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 5616/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2243673/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO VELOZO PARAGUAI

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

DANILO VELOSO PARAGUAI, RG nº 38.596.351/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 02/04. Aos 09.09.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 57). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 91 e 94). A denúncia foi recebida aos 16.11.21, sendo o acusado citado aos 22.11.21 (fls. 96 e 116). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa arguiu preliminar de ausência de materialidade e, no mérito, formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas e aplicação do tráfico privilegiado com substituição da pena. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A preliminar arguida pela defesa não passa de mera filigrana jurídica, sem qualquer repercussão nos autos. O laudo de exame químico-toxicológico encontra-se revestido das formalidades legais, possui fé pública e goza de presunção de legitimidade, inexistindo qualquer dúvida em relação ao resultado do exame a que foram submetidas as substâncias apreendidas. No mérito, procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahidrocannabinol e cocaína (fls. 05/13, 15/17 e 72/74). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado limitou-se a negar o tráfico, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas alegando que o flagrante teria sido forjado porque não deu dinheiro ou indicou aos policiais uma "casa bomba". Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de venda, depois que o réu tentou fugir e dispensou uma pochete contendo as porções de cocaína, crack e maconha. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "Oportuno registrar aqui que compartilho do entendimento consagrado pela grande maioria da doutrina e jurisprudência de que o depoimento prestado por Policiais possui o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não constituindo óbice algum à sustentação de uma condenação, desde que, por óbvio, seja idôneo, inspire credibilidade e se harmonize com os demais elementos de prova, o que restou evidenciado nos autos" (TJ/SP - Apel. Crim. nº - 1500947-24.2019.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u.- j. 13.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido. A versão por ele apresentada permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. Aliás, custa crer que os policiais tivessem o trabalho de forjar tamanha quantidade e diversidade de substâncias apenas para incriminar indevidamente o acusado. Também não há ilegalidade alguma na conduta dos policiais, que tinham fundada suspeita para agir, em face do local da abordagem, conhecido como ponto de venda, e da reação do acusado, que tentou fugir quando vislumbrou a viatura policial, dando ensejo a perseguição durante a qual ele tentou se desfazer das substâncias. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado estava em local de tráfico, trazendo consigo droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33,

“caput”, da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a traditio para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)” (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). Também não há prova alguma que o réu exercesse alguma ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. O acusado responde a outro processo por roubo e encontrava-se no gozo de liberdade provisória quando tornou a delinquir (fls. 40 - proc. nº 1503230-83). Além disso, foi surpreendido trazendo consigo grande quantidade e diversidade de substâncias, dentre elas crack, droga altamente nociva, e não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: “PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante “de primeira viagem”, ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas” (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.03.21 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: “APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO” (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 - 11ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 20.01.16 - Rel. Des. Ivana David). Recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça também posicionou-se nesse sentido, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.687.011/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Consequentemente, não há falar em substituição da pena, já que imposta sanção superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o réu responde a outro processo, teve a prisão preventiva decretada e foi condenado por crime equiparado a hediondo, que atenta contra a saúde pública, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as circunstâncias do caso, em que o réu é tecnicamente primário, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do

acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 970/21 e CONDENO O RÉU DANILO VELOSO PARAGUAI, RG nº 38.596.351/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 27 de janeiro de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA